



Waldrechtliche Grundlagen

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

Referent:
Dr. Kilian Stimm

Waldrechtliche Grundlagen

Inhalt:

1. Waldgesetz
2. Nachbarschaftsrecht
3. Sonstige Rechtsbereiche

Keine Angst vorm §§§-Wald!



Abrufbar unter: www.bestellen.bayern.de

Waldgesetz

Was ist Wald ? (Art. 2 BayWaldG)

- Wald ist jede mit Waldbäumen bestockte oder wiederaufzuforstende Fläche
- dem Wald stehen u. a. gleich:
Waldwege und -lichtungen,
Holzlagerplätze, Wildäsungsflächen
- Kein Wald:
In Feld und Flur gelegene Kurzumtriebs-,
Christbaum- und Schmuckreisigkulturen



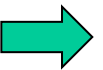
Waldgesetz

Rodung (Art. 9 BayWaldG)

- Beseitigung von Wald zugunsten einer anderen Bodennutzungsart →
- Genehmigung erforderlich
- grundsätzlich Rechtsanspruch auf Genehmigung soweit keine Versagungsgründe vorliegen
- Gründe für Versagung oder Auflagen:
 - u.a. Schutz-, Bann- und Erholungswald
 - andere wichtige Waldfunktionen
 - andere Rechtsvorschriften stehen Rodung entgegen (z.B. gesetzlich geschützter Biotop)



Rodungen 2024
AELF WM: 8,6 ha



Waldgesetz

Schutzwald (Art. 10 BayWaldG)

- Wald in Hoch- u. Kammlage der Alpen und Mittelgebirge
- Wald auf erosionsgefährdeten Standorten
- Wald mit Schutzfunktionen:
 - Schutz vor Lawinen, Felsstürzen, Steinschlägen, Erdrutschen, Hochwasser, Bodenverwehungen u.a.
 - Erhaltung von Flussumfern
- Schutzwaldverzeichnis
- Wald, der benachbarte Bestände vor Sturmschäden schützt
(Nachbarschaftsschutzwald)



Waldgesetz

„Sachgemäße Bewirtschaftung“ (Art. 14 BayWaldG)

- Wald ist sachgerecht zu bewirtschaften und vor Schäden zu bewahren
- Waldverjüngung mit standortgemäßen Baumarten
- bedarfsgerechte und naturschonende Erschließung
- Waldboden ist pfleglich zu behandeln
- Erhalt der biologischen Vielfalt
- Kahlhiebe sind zu vermeiden
- Kahlhieb im Schutzwald bedarf der Erlaubnis!

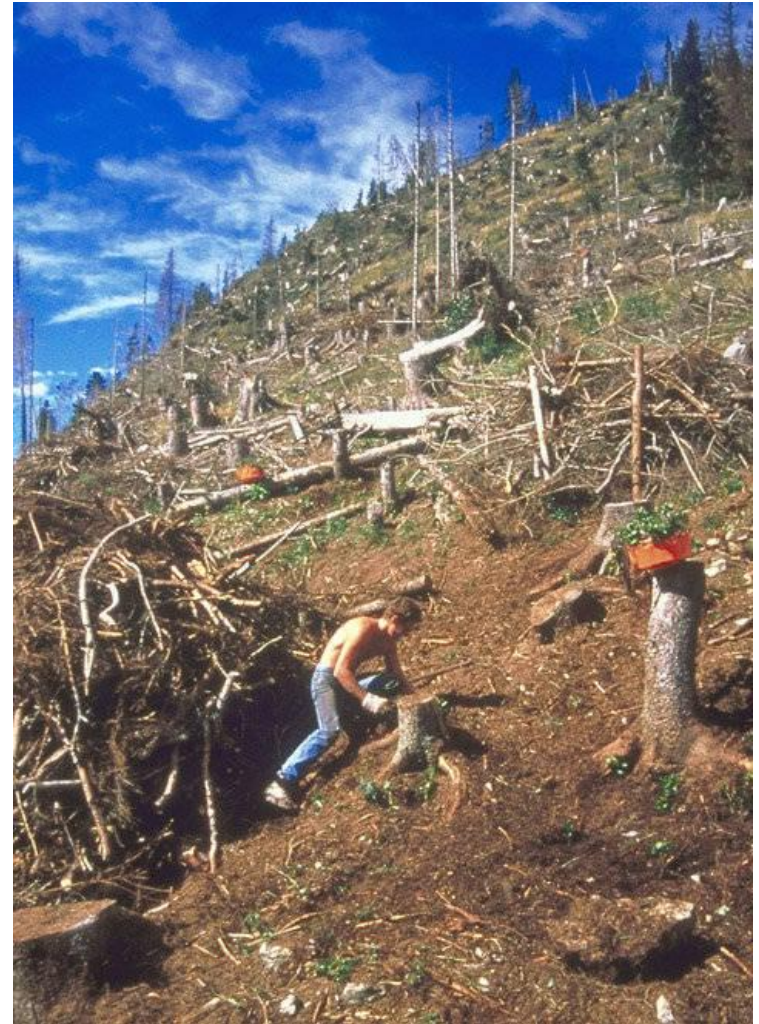


Waldgesetz

Wiederaufforstungspflicht

(Art.15 BayWaldG)

- kahlgeschlagene oder infolge von Schäden unbestockte Waldflächen sind wieder aufzuforsten (= Pflicht)
- innerhalb von drei Jahren
- unvollständige Verjüngungen sind innerhalb von fünf Jahren zu ergänzen



Waldgesetz

Aufforstung (Art. 16 BayWaldG)

- Aufforstungen bisher nicht forstlich genutzter Flächen mit Waldbäumen bedürfen einer Erlaubnis
- gilt nicht für Christbaum-, Schmuckreisig- und Kurzumtriebskulturen in Feld und Flur



Erstaufforstungen 2024
AELF WM: 16,2 ha

Feuergefahr

Rauchen im Wald, Feuer (Art. 17 BayWaldG)

- Rauchen ist im Wald von 1. März bis 31. Oktober verboten
- Feuermachen und Betrieb einer offenen Feuerstätte im Wald oder in weniger als 100m Entfernung davon ist erlaubnispflichtig
- **Ausnahme:** u.a. Waldbesitzer und seine Bediensteten
- Auch erlaubtes Feuer darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden



Nachbarschaftsrecht

Grenzabstände von Bäumen (*Ausführungsgesetz zum BGB*)

Nur auf Verlangen einzuhalten
Gemessen wird von der Stammmitte

Für Bäume über 2 m Höhe:

- Mindestabstand zu Waldgrundstück: **0,5 m**
- zu landwirtschaftlichem Grundstück: **2 m**
bei erheblicher wirtschaftlicher Beeinträchtigung: **4 m**
- zu sonstigem (Wohn-) Grundstück: **2 m**

Bei Erstaufforstungen können größere Abstände festgelegt werden!

Für Gehölze unter 2 m Höhe gilt ein Mindestabstand von 0,5 m



Nachbarschaftsrecht

Überhang Wurzeln, Zweige

- Muss bei **Waldgrundstücken** geduldet werden soweit die Bewirtschaftung nicht beeinträchtigt wird

Bei **sonstigen Grundstücken**:

- Wurzeln können abgeschnitten werden
- Äste und Zweige nur, wenn dem Nachbarn eine Frist zur Beseitigung gesetzt wurde und die Beseitigung nicht erfolgte
- Aber: Zweige höher als 5 m über dem Boden müssen geduldet werden
- Auch tiefere Zweige sind auf der nordwestlichen bis südlichen Waldseite zu dulden, wenn dem Wald durch die Beseitigung Nachteile entstünden (Sturm, Sonne)



Nachbarschaftsrecht

Notwegerecht

- kann verlangt werden, wenn Grundstück keinen eigenen Anschluss an öffentlichen Weg hat
- kann notfalls gerichtlich eingeklagt werden
- finanzielle Entschädigung
- Nachbar darf nur auf diesem Notweg fahren und darf keine groben Schäden verursachen



Verkehrssicherungspflicht

- Im Wald:
für typische Waldgefahren, mit denen man beim Betreten des Waldes rechnen muss (Wurzeln, Totholz, Äste), liegt das Risiko beim Waldbesucher
- Waldwege:
erhöhte VSP, aber geringere Anforderungen als bei öffentlichen Verkehrswegen:
 - Wanderwege
 - Brücken, Stege, Geländer (soweit durch Waldbesitzer angelegt)
 - Wegeschäden
 - Grundsätzlich: nach Stürmen Wege kontrollieren, Gefährdungen beseitigen!
- Waldarbeit
- Wald an öffentlichen Verkehrswegen oder an bebauten Grundstücken:
regelmäßige Überwachung der Bestandsränder auf Tiefe einer Baumlänge i.d.R. 30 m erforderlich! Augenscheinkontrolle genügt, nur bei Verdacht genauere Untersuchung nötig, im Zweifelsfall kritische Bäume fällen.

Sonstige Rechtsbereiche

Baurecht – Zäune:

- sockellose Zäune zum Schutz von Forstkulturen brauchen keine Genehmigung
- Größe von über 5 ha: Anzeige 1 Monat vor Baubeginn bei unterer Naturschutzbehörde (Art. 29,30 BayNatschG)
- Pflicht zum Abbau und zur Entsorgung, wenn Schutzziel erreicht
- Alte Zäune sind gefährliche Tierfallen!



Sonstige Rechtsbereiche

Bekämpfung forstschädlicher Insekten

- Bekämpfungsverordnung für Insekten, die zu Massenvermehrung neigen und zu unzumutbaren Schäden führen
- Regierung oder Kreisverwaltungsbehörde können Maßnahmen zur Bekämpfung schädlicher Insekten anordnen
- Waldbesitzer hat dann Pflicht zur sachgemäßen Bekämpfung
- Falls der Waldbesitzer die Bekämpfung nicht fristgerecht durchführt:
 - Ersatzvornahme auf Kosten des Eigentümers möglich



Sonstige Rechtsbereiche

Beseitigung von fremdem Müll im Wald

- Der Waldbesitzer muss weder Müll beseitigen noch Kosten tragen, da Wald kraft Gesetzes öffentlich zugänglich ist
- Ausnahme: spezielle, vom Waldbesitzer geschaffene Einrichtungen (z .B. Lehrpfad, Waldspielplatz)
- Die Abfallentsorgung obliegt den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden



Sonstige Rechtsbereiche

Forstliche Abfälle

- Pflanzliche Abfälle, die bei forstlichen Maßnahmen anfallen, dürfen durch Liegenlassen, Einarbeiten und ähnliche Verfahren zur Verrottung gebracht werden.
- Verbrennen nur aus forstwirtschaftlichen Gründen zulässig, z.B. Forstschutz, dazu für Waldbesitzer keine eigene Erlaubnis notwendig.
- Nur außerhalb von Ortschaften, keine Rauchbelästigung, nicht bei Waldbrandgefahr, Bewachung der Feuerstelle, Löschen der Glut
- **Aber: Daxenfeuer bei der Integrierten Leitstelle Oberland anmelden (Tel. 0881 – 92585100) um Fehlalarm zu vermeiden !**



Naturschutz im Wald

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

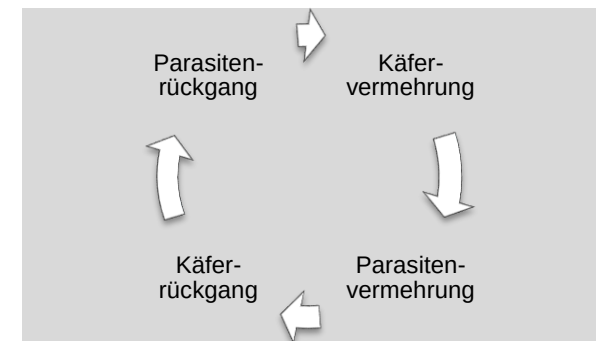
Referent:
Dr. Kilian Stimm

Naturschutz im Wald

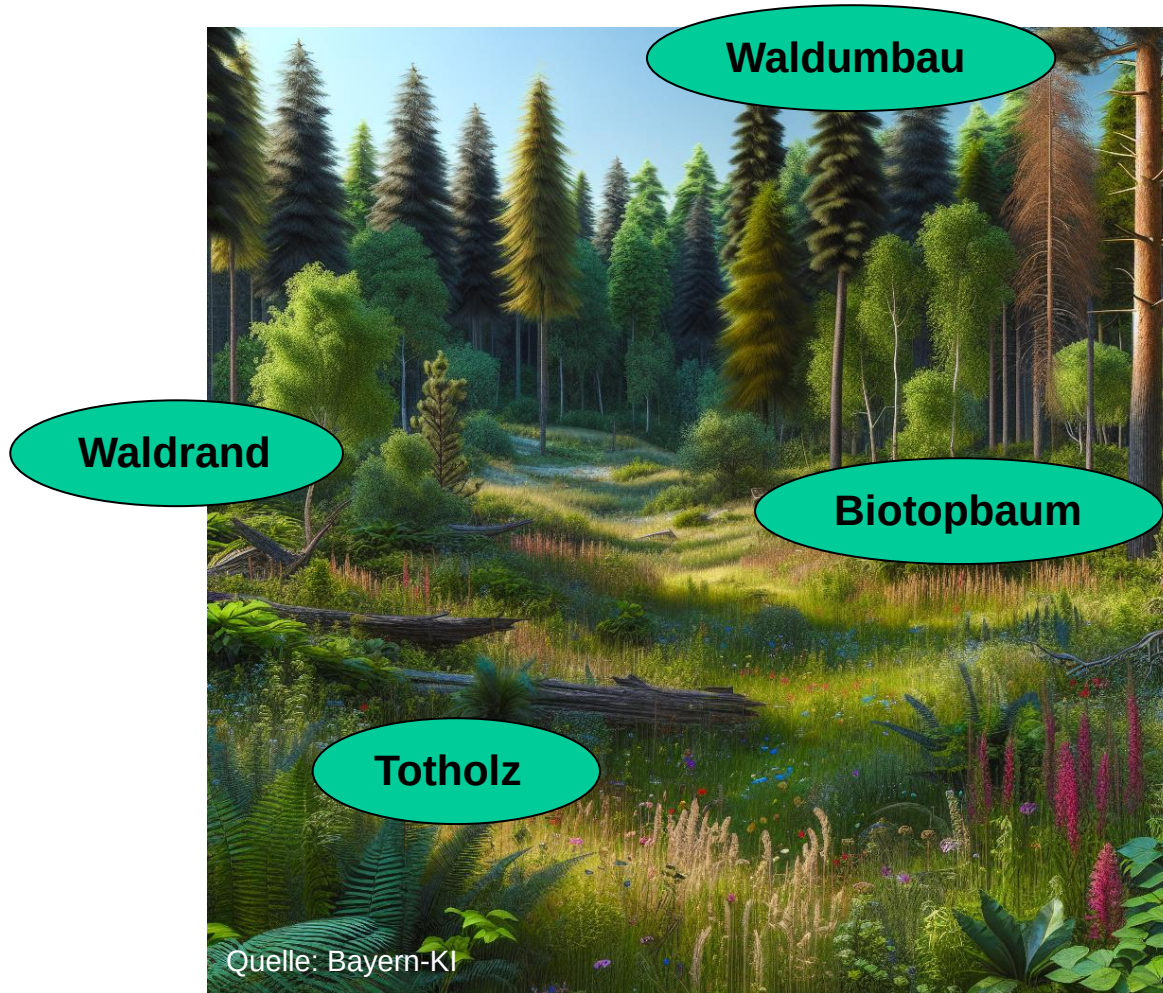
- a. Warum Waldnaturschutz? Rolle des Waldes im Naturhaushalt!
- b. Naturschutzmaßnahmen im Wald
- c. Gesetzlich geschützte Biotope, Artenschutz
- d. Natura 2000

Warum Waldnaturschutz

- Natürliche Voraussetzungen
 - Wald dominierende Landschaftsform in Mitteleuropa
- Oft große Zusammenhängende Flächen
 - natürlicher Biotopverbund
- Lange Nutzungs- und Entwicklungszyklen
 - Zeit für Entwicklung natürlicher Prozesse und Strukturen
- Naturnahe Bewirtschaftung, wenig Pestizideinsatz
 - Naturnächste Form der Landnutzung
- Natürliche Artgemeinschaften
 - gegenseitige Regulierung



Naturschutzmaßnahmen im Wald



Fördermöglichkeiten
über VNP-Wald!

Naturschutzmaßnahmen im Wald

Biotopbäume

Bäume, die als

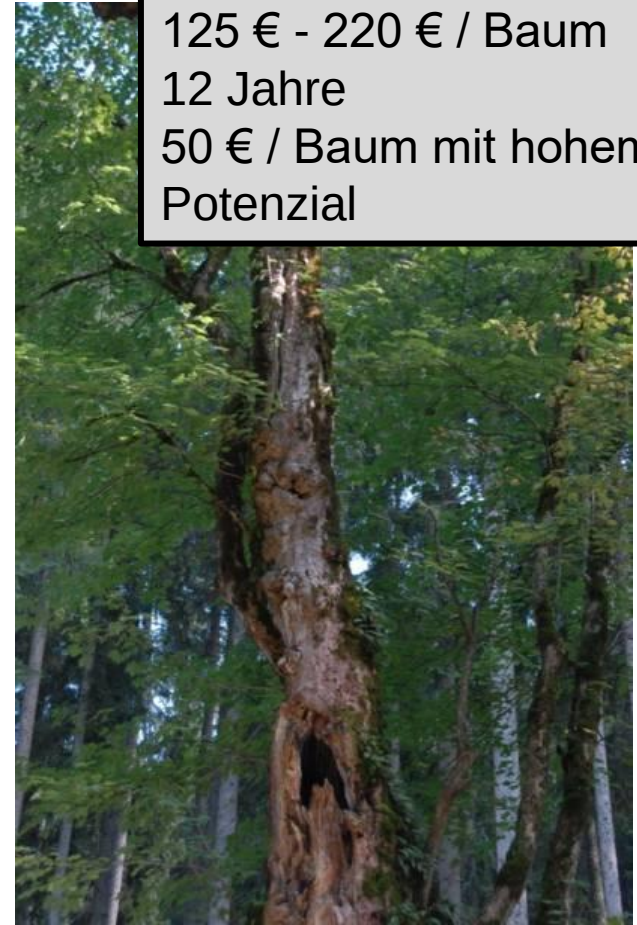
- lebende Bäume mit Totholz oder Fäule
- Höhlenbäume
- Horstbäume
- uralte Bäume (Methusalems)

anderen Pflanzen, Tieren und Pilzen einen Lebensraum bieten.

Biotopbäume sollten v.a. in wenig begangenen Teilen des Waldes **erhalten werden**.

Die Wirkung ist größer, wenn mehrere solcher Bäume auf engem Raum zusammenstehen.

VNP-Förderung:
125 € - 220 € / Baum
12 Jahre
50 € / Baum mit hohem Potenzial



Naturschutzmaßnahmen im Wald

Totholz

- liegendes Totholz
- stehendes Totholz
- abgestorbene Baumteile
- Wurzelstöcke



Totholz sollte unter Beachtung der Verkehrssicherung und der Arbeitssicherheit möglichst **im Wald verbleiben**



VNP-Förderung:
50 € - 175 € / Totholz
12 Jahre

Naturschutzmaßnahmen im Wald

Waldränder

Waldrand besteht aus Krautsaum, Strauchgürtel, Waldmantel.

Waldinnenränder entlang von Wegen, Gewässern und Schneisen

Pflege der Waldränder

- regelmäßige Pflegeeingriffe zum Erhalt der Strauchschicht
- Naturverjüngung nutzen, andernfalls verschiedene Strauch- und Baumarten pflanzen
- Schaffen/Belassen von Kleinstrukturen z.B. Asthaufen
- beim Waldinnenrand eine tiefreichende Beastung fördern



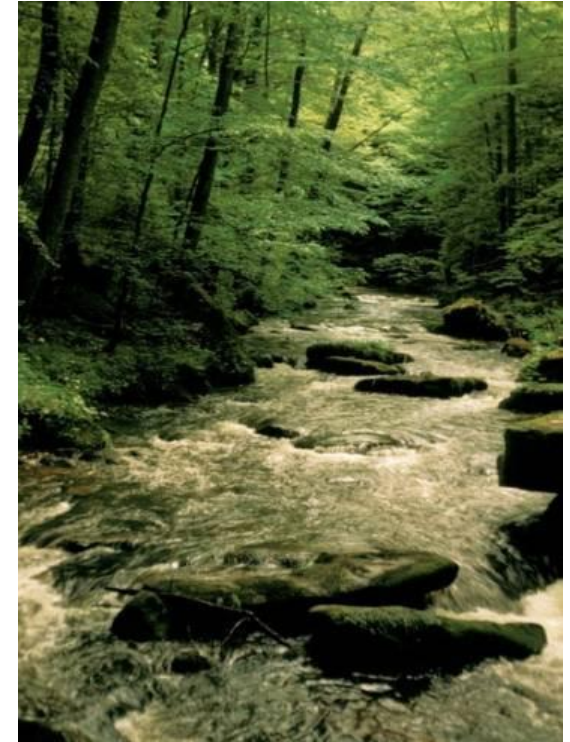
Naturschutzmaßnahmen im Wald

Gewässer im Wald

- Feuchtgebiete
 - Stillgewässer
 - Fließgewässer
 - Quellen
 - temporäre Kleingewässer (Fahrspuren)
- Wichtige Lebensräume und Wanderkorridore

Förderung und Erhalt von Gewässern im Wald

- Anlage und Pflege von Feuchtbiotopen
- ggf. schließen von Entwässerungsgräben
- Weich- und Edellaubhölzer am Gewässerrand fördern
- biologisch abbaubare Betriebsstoffe verwenden



Naturschutzmaßnahmen im Wald

Waldumbau

- Aufbau stabiler, naturnaher und strukturreicher Bestände
- Beteiligung standortheimischer Baumarten
- Möglichkeit der Naturverjüngung nutzen
- seltene Baumarten erhalten/beteiligen



Gesetzlich geschützte Biotope

- Rechtsgrundlagen: § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG
- Diese Biotope sind kraft Gesetzes geschützt, d. h. der Schutzstatus muss nicht kartiert oder bekannt gegeben worden sein
- Unzulässig sind Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen.

Beispiele:

- Moore und Moorwälder
- Bruch-, Sumpf- und Auwälderwälder
- Wälder trockenwarmer Standorte
- Schluchtwälder
- Blockhalden- und Hangschuttwälder
- Subalpine Lärchenwälder und Latschenfelder
- Quellbereiche



Artenschutz

Allgemeiner Artenschutz (§§ 39 bis 43 BNatSchG)

- für alle Tier- und Pflanzenarten geltende Regeln: z.B. Verbot wild lebende Tier mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten
- Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören

Besonderer Artenschutz (§§ 44 bis 47 BNatSchG)

- Vorschriften, die bestimmte Tier- und Pflanzenarten betreffen
z.B.: Frauenschuh, Fledermäuse, Spechte etc.
- Unterscheidung zwischen *besonders* und *streng* geschützten Arten
- Verbot, diese Arten zu entnehmen oder zu töten und deren Lebensraum zu beschädigen oder zu zerstören

Artenschutz

- Bei *streng geschützten* Arten gilt zusätzlich das Verbot, diese erheblich zu stören.
- Erhebliche Störung liegt dann vor, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.

Bsp.: Fällen von Biotopbäumen

Zulässig ist die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftlich Nutzung.

Allerdings gilt dies nur, soweit sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer streng geschützten Art nicht verschlechtert.



Natura 2000

Was ist NATURA 2000 ?

- NATURA 2000 ist ein europaweiter Biotopverbund aus Fauna-Flora-Habitat- (= FFH)-Gebieten und Vogelschutz-Gebieten
- Ziel: Lebensräume/Arten in gutem Zustand erhalten
- Erhalt der Bayerischen Natur- und Kulturlandschaft
- Kernbegriff: **Verschlechterungsverbot**

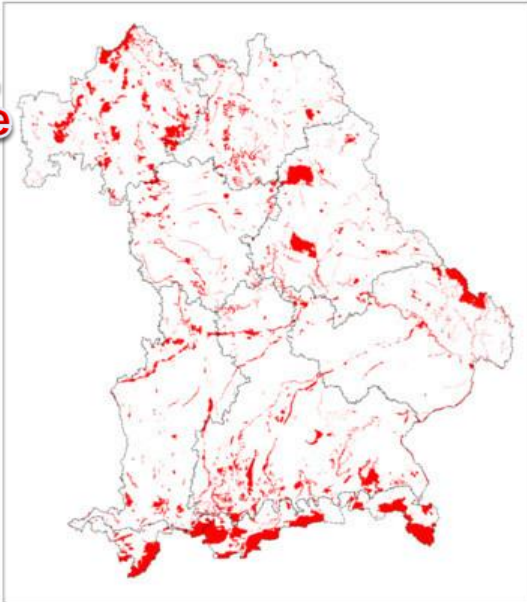


Autor: T. Stephan

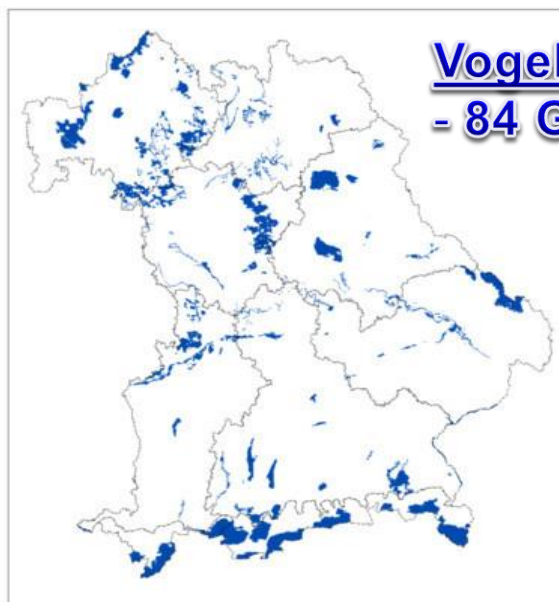
Natura 2000

Flächen in Bayern

FFH-Gebiete
- 674 Gebiete



Vogelschutz-Gebiete
- 84 Gebiete



745 Natura 2000-Gebiete (viele Überlappungen FFH/Vogelschutz)

801.300 ha bzw. 11 % der Landesfläche

449.000 ha Wald bzw. 18 % der Bayerischen Waldfläche

Natura 2000

Im Managementplan Kartierung und Bewertung von Lebensräumen und Arten

- Darstellung der Ergebnisse in Text- und Kartenform
- Darstellung der notwendigen Erhaltungsmaßnahmen

Im Managementplan enthaltene Karten:

- Lebensraumtypenkarte
- Habitatkarte
- Erhaltungsmaßnahmenkarte

Lebensräume werden in ihrer Gesamtheit betrachtet.

Somit keine parzellenscharfe Aussagen.

Natura 2000

Verpflichtung zur Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen

Im Privatwald

- Managementplan entfaltet **keine direkte** rechtliche Bindungswirkung für private Waldbesitzer.
- Umsetzung der vorgeschlagenen Erhaltungsmaßnahmen ist Staatsaufgabe.
- Waldbesitzer soll jedoch freiwillig und gegen Entgelt (forstliche Förderprogramme/VNP Wald) zur Umsetzung der Erhaltungsmaßnahmen gewonnen werden.

Im Staatswald und Körperschaftswald

- sind zu vorbildlicher Waldbewirtschaftung verpflichtet.

Natura 2000

Auswirkungen von NATURA 2000 für Waldbesitzer

- Oberstes Prinzip: Aktives Verschlechterungsverbot
- Das Verschlechterungsverbot ist kein Veränderungsverbot.
- Bestimmte Vorhaben (sog. „Pläne und Projekte“) sind vor der Durchführung auf ihre Verträglichkeit hin zu prüfen.
- Maßnahmen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft sind nicht beschränkt, soweit die Erhaltungsziele des jeweiligen Gebietes berücksichtigt werden

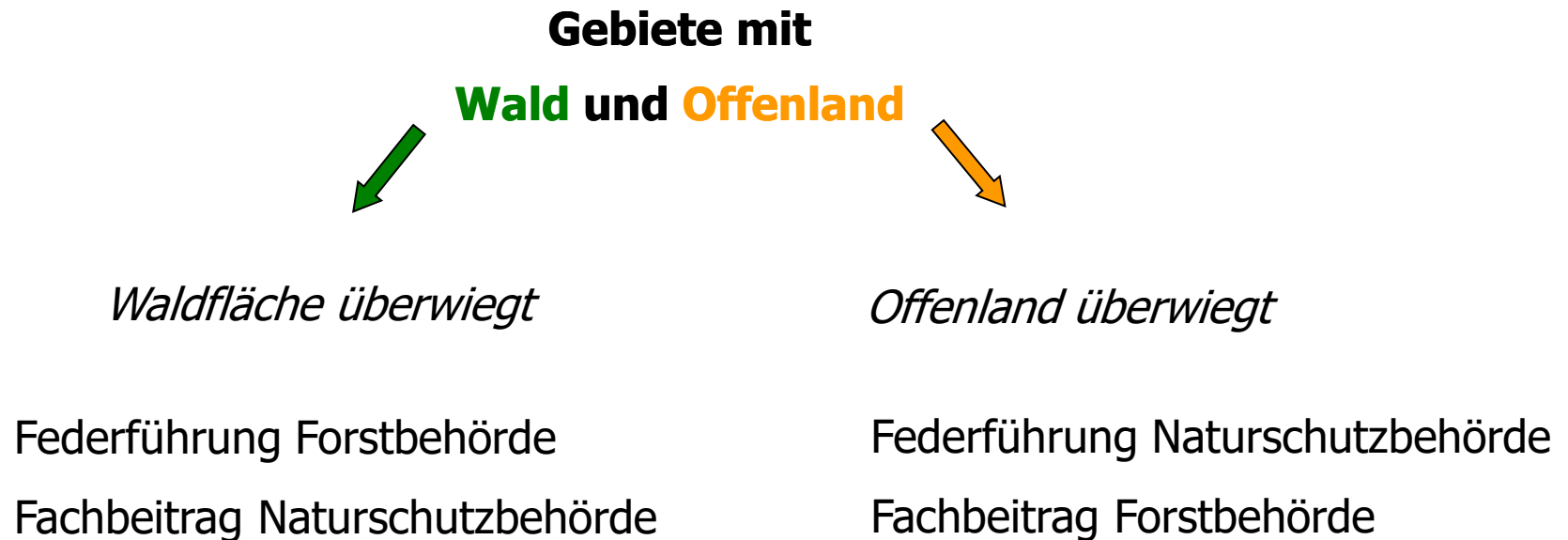


Natura 2000

Verschlechterungen sind **denkbar** z.B. durch:

- Kahlschlag (im Schutzwald nach BayWaldG erlaubnispflichtig).
- Wegebau in sensiblen Bereichen (Kalktuffquellen, Steilhänge, Feuchtbereiche; diese sind auch nach Art. 23 BayNatSchG geschützt).
- Pflanzung von Nadelbäumen um Kalktuffquellen.
- Steigerung des Anteils an nicht lebensraumtypischen Baumarten auf nennenswerter Fläche.
- Entfernung lebensnotwendiger Habitatrequisiten (z.B. Höhlenbäume für die Bechsteinfledermaus/Alteichen für Eremit).
- Starker Wildverbiss

Zuständigkeiten Gebietsmanagement



Wald, Wild und Jagd

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

Referent:
Dr. Kilian Stimm

„Wald, Wild und Jagd“

Inhalt:

- 1. Jagdrecht**
2. Abschussplanung
3. Einfluss des Wildes auf den Wald
4. Ersatz von Wildschäden

Rechtsgrundlagen

Waldgesetz für Bayern

Bewahrung bzw. Herstellung eines standortgemäßen und möglichst naturnahen Zustands des Waldes unter Berücksichtigung des Grundsatzes „**Wald vor Wild**“

Bayerisches Jagdgesetz

Novellierung 2026 erwartet!
(Eckpunkte festgelegt)

Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild sind möglichst zu **vermeiden**.

„**Waldverjüngungsziel**“

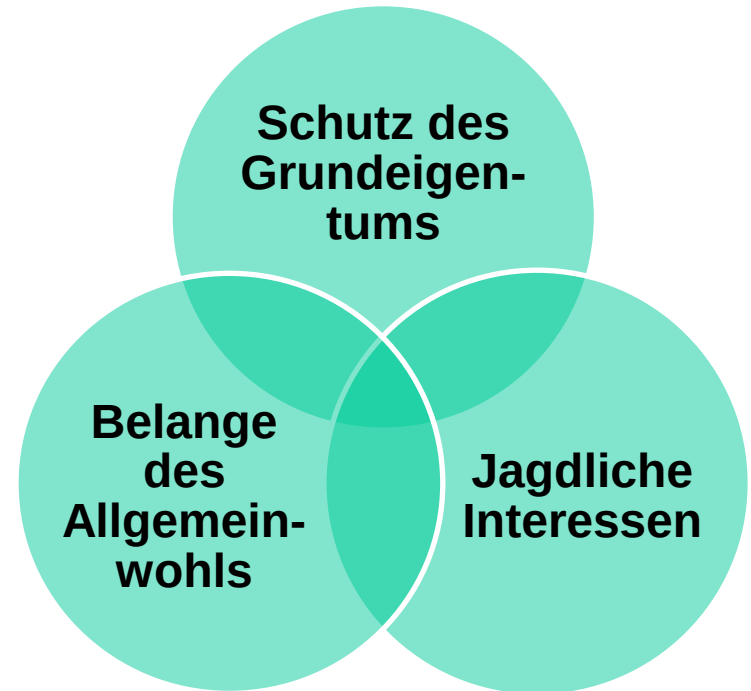
Die Bejagung soll die natürliche Verjüngung der standortgemäßen Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen ermöglichen.

Rechtsgrundlagen

Jagdrecht

Ziel: Interessensausgleich

- Umfasst **Befugnis** zur
 - Hege (= Pflicht)
 - Jagdausübung
 - Aneignung
- Steht **Eigentümer** auf Grund und Boden zu; untrennbar mit Eigentum verbunden
- Darf nur in **Jagdbezirken** (= Jagdrevieren) ausgeübt werden



Jagdreviere

- **Eigenjagdrevier**

- Mindestgröße: 81,755 ha
(Hochgebirge: 300 ha)
zusammenhängende Fläche
- Fläche muss land-, forst-
oder fischereiwirtschaftlich
nutzbar sein
- Im Eigentum ein und
derselben Person (oder
Personengemeinschaft)

- **Gemeinschaftsjagdrevier**

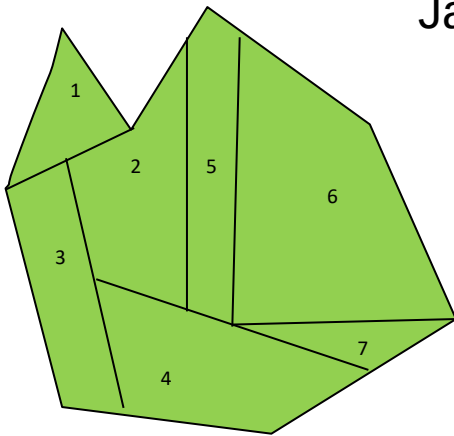
- Mindestgröße: 250 ha
(Hochgebirge: 500 ha)
- Alle Grundflächen einer
Gemarkung, die nicht zu
einem Eigenjagdrevier
gehören
- In mehrere Jagdbögen
teilbar, wenn jeder Bogen
die Mindestgröße erreicht

Jagdgenossenschaft

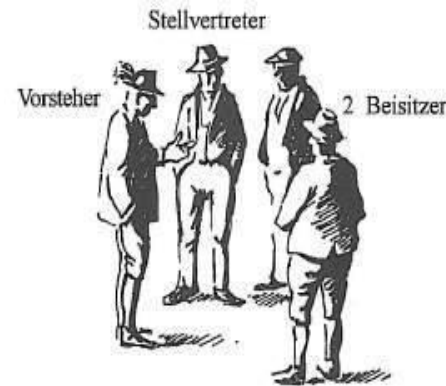
Die **Eigentümer** der **Grundflächen** in einem Gemeinschaftsjagdrevier bilden eine **Jagdgenossenschaft** (§9 BJagdG).

Das Jagdrevier wird entweder verpachtet oder selbst bejagt (=Eigenbewirtschaftung).

Die Jagdgenossenschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht der Jagdbehörden untersteht.



Hier bilden die Eigentümer der Grundstücke 1 – 7 eine Jagdgenossenschaft



Die Interessen der Grundeigentümer werden durch den **Jagdvorstand** vertreten

Versammlung der Jagdgenossen

- **Organ** der Jagdgenossenschaft
- **Beschließt** z.B. über
 - Satzung
 - Art der Jagdnutzung (Verpachtung/Pachtbedingungen, Eigenbewirtschaftung)
 - Verwendung des Reinertrags
 - Ggf. Abschussplanvorschlag
- **Mehrheitsbeschlüsse** erforderlich (doppelte Mehrheit)

**→ Verantwortung liegt bei jedem einzelnen Jagdgenossen!
Mitwirkungsmöglichkeit!**

Jagdverpachtung

- Auf Basis eines schriftlichen **Jagdpachtvertrags**
→ Gestaltungsspielraum
- Gesetzlich geregelte **Mindestpachtzeiten**
 - Niederwildreviere: 9 Jahre (u. a. Rehwild)
 - Hochwildreviere: 12 Jahre (Reviere in denen gleichzeitig oder jeweils Rot-, Dam-, Sika-, Muffel-, Gamswild als Standwild vorkommt)
- Keine gesetzliche Frist für **Verlängerung**

Jagdnutzung

Pacht

- regelmäßige, kalkulierbare
..Einnahmen
- Geringer Zeit- und
..Organisationsaufwand
- Wildschadensersatzpflicht kann
..auf Pächter übertragen werden

Eigenbewirtschaftung

- Direkte Steuerung des
..Jagdbetriebs
- Rückwechsel zur Pacht
..jederzeit möglich

Fütterung von Schalenwild

Rechtsgrundlagen

- Durch Fütterung darf die **Verwirklichung der Hegeziele** (z. B. Vermeidung von Wildschäden, Erhalt eines angepassten und gesunden Wildbestands) **nicht gefährdet** werden
- Der Revierinhaber ist verpflichtet, in der **Notzeit** für **angemessene Wildfütterung** zu sorgen
- **Verbot der missbräuchlichen Wildfütterung**, z. B.
 - Nicht art- und sachgerechte Fütterung (z. B. Kraftfutter)
 - Fütterung außerhalb der Notzeit (Überleben einer Population ist auf künstliche Futterquellen angewiesen)
 - Fütterung im unmittelbar räumlichen Zusammenhang mit Schutzwald nach Art. 10 BayWaldG

Fütterung von Schalenwild

- Durch jahrtausendelange Evolution ist Schalenwild gut an geändertes Äsungsangebot während Winter **angepasst**
- **Umstellung** von **Stoffwechsel** und **Äsungsverhalten** während der Wintermonate
- Wild kommt mit **geringerem Äsungsangebot** gut zurecht



Notzeit:

Zeitraum, in welchem das Wild aufgrund der jeweils gegebenen Verhältnisse **zu wenig natürliche Äsung** findet, sodass das Überleben einer **Population** auf künstliche Futterquellen angewiesen ist.

„Wald, Wild und Jagd“

Inhalt:

1. Rechtsgrundlagen
2. **Abschussplanung**
3. Einfluss des Wildes auf den Wald
4. Ersatz von Wildschäden

s. Eckpunkte Novellierung!

Abschussplanung

- Für **Schalenwild** (Reh, Rotwild, Gams etc.) erforderlich mit Ausnahme des Schwarzwildes
- Aufstellung der Pläne für **ein Jagdjahr** (Rehwild für **drei** Jagdjahre) durch Revierinhaber mit Jagdvorstand → Ziel: **Einvernehmen**
- Durch Jagdbehörde im Einvernehmen mit dem Jagdbeirat zu **bestätigen** oder **festzusetzen**
- Bei der Abschussplanung ist neben der körperlichen Verfassung des Wildes **vorrangig der Zustand der Vegetation, insbesondere der Waldverjüngung** zu berücksichtigen.
- Die **zuständigen Forstbehörden** äußern sich daher alle drei Jahre im Vorfeld der Rehwild-Abschussplanung in einem **Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung** (Vegetationsgutachten).
- **Verpflichtung zur Erfüllung** (Spielraum in Abhängigkeit von Bewertung Verbissbelastung)

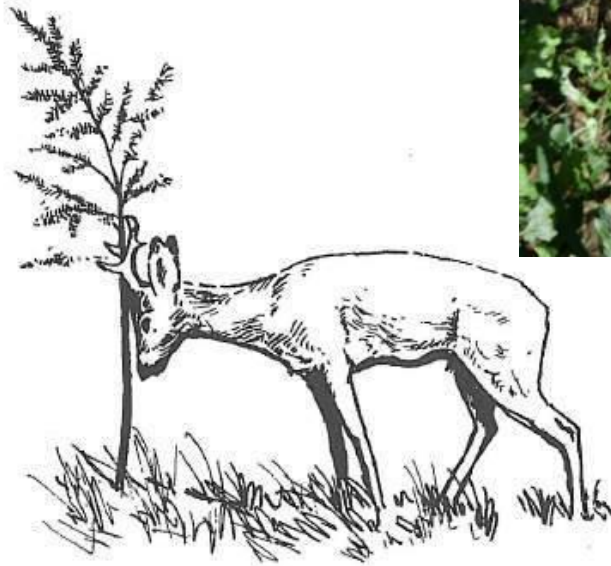
„Wald, Wild und Jagd“

Inhalt:

1. Rechtsgrundlagen
2. Abschussplanung
- 3. Einfluss des Wildes auf den Wald**
4. Ersatz von Wildschäden

Schäden im Wald

- **Verbissschäden** (insb. Laubhölzer und Tanne)
- **Fegeschäden** (forstlich relevant z. B. bei Lärche, Douglasie)
- **Schälsschäden** (Sommer-, Winterschäle) – nur durch Rotwild

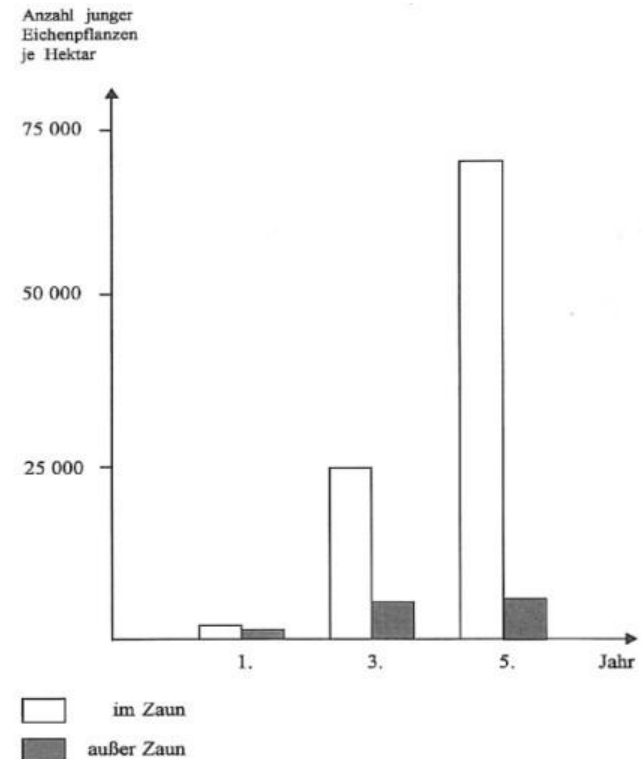


Folgen von Wildverbiss

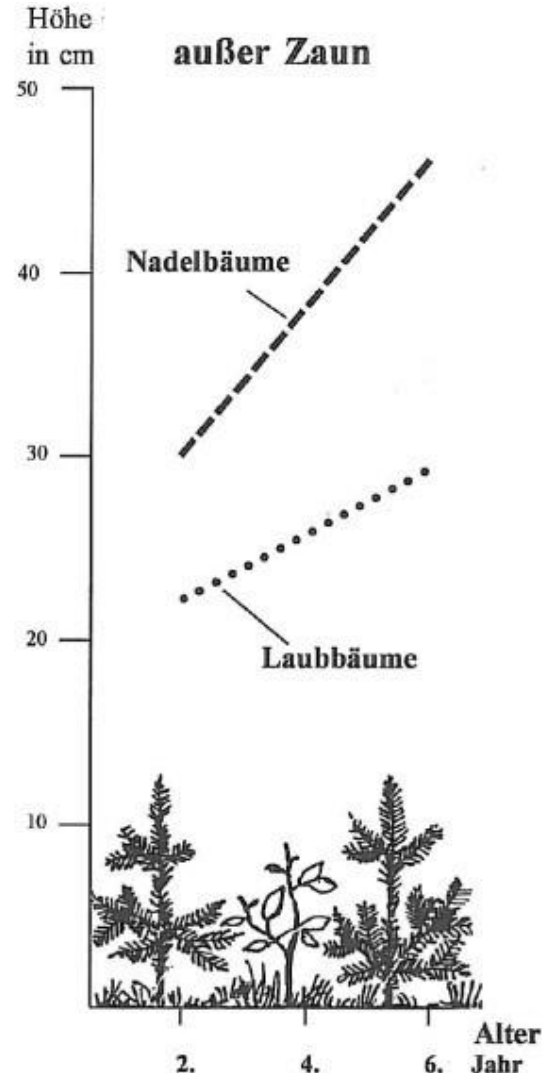
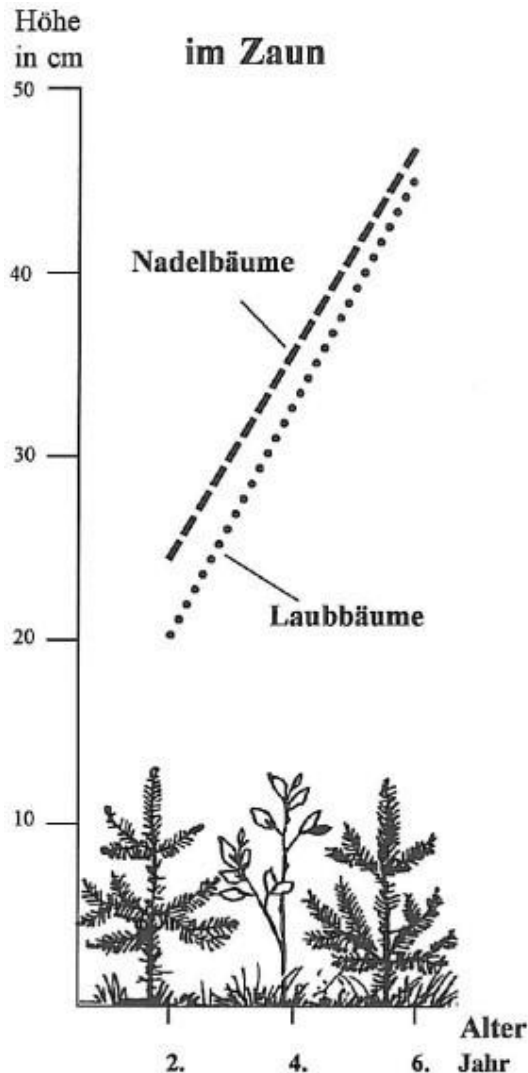
- **Ausfall** verbissgefährdeter Baumarten durch **Totverbiss**
- **Verringerung der Individuenzahl**



Der Einfluss des selektierenden Rehwild-Verbisses offenbart sich erst im Kontrollzaun (nach zehnjähriger Standzeit des Zaunes).



Weitere Folgen von Wildverbiss



- **Gebremste Höhenentwicklung** verbissener Pflanzen
- Verbissene Pflanzen werden von nicht verbissenen überwachsen = **Entmischung**
- **Qualitätseinbußen** (Zwiesel)

Vergleich von Kulturkosten und Jagdpacht

Ohne Zinsberechnung

Kostenkalkulation Kulturbegründung 1 ha mit 70% Fichte, 20 % Buche und 10% Tanne				
	Fall 1 Naturverjüngung aller Baumarten ohne Zaun	Fall 2 Naturverjüngung aller Baumarten; Zaun auf Teilfläche	Fall 3 Buche und Tanne pflanzen, Fi aus NVJ; Zaun auf Teilfläche	Fall 4 Alle Baumarten pflanzen; Zaun auf ganzer Fläche
Kosten Pflanzen	0 €	0 €	1.350 €	2.500 €
Kosten Pflanzung	0 €	0 €	800 €	1.950 €
Kosten Einzäunung	0 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €
Summe Kosten	0 €	3.000 €	5.150 €	8.450 €
Einnahmen bei jährlich 8 €/ha Jagdpacht auf 100 Jahre	800 €	800 €	800 €	800 €

Um die Kosten zu kompensieren müsste die Jagdpacht also bei 30,-/ 51,50/ 84,50 €/ha liegen!

Vergleich Kulturkosten vs. Jagdpacht

- Jagdpacht ca. 10 €/ha
 - Zaun ca. 12 €/lfm
 - Pflanzung ca. 1 €/Stck (Verband 2,5 x 2)
 - Förderfähige Wuchshülle ca. 5 €/Stck
 - Zusätzlich: Qualitätsverlust, Wuchsverzögerung, ...
 - Kosten abzgl. Förderung
16.800 € - 13.600 € (+1.300 € NVj) → **4.500 € (Differenz)**
- Kosten durch Wildverbiss um ein vielfaches höher als Einnahmen aus Jagdpacht

Längerfristige Folgen von Wildverbiss

- **Entmischung**
- Riskiert Erhalt, Wiederherstellung **naturnaher, leistungsfähiger** und **stabiler Mischwälder**
- **Waldbauliches Potential** kann nicht ausgeschöpft werden → **Einschränkung des Eigentumsrechts**
- **Wirtschaftliche Schäden**
 - Höhere Kultur-, Pflege- und Schutzkosten
 - erhöhtes Risiko
 - Qualitätseinbußen
- **Funktionen** können nur eingeschränkt erfüllt werden
- **Wildlebensraum verschlechtert** sich

„Wald, Wild und Jagd“

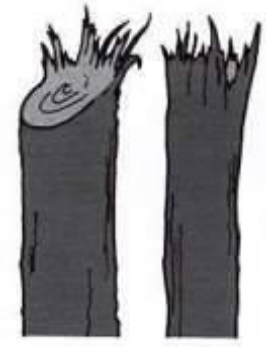
Inhalt:

1. Rechtsgrundlagen
2. Abschussplanung
3. Einfluss des Wildes auf den Wald
4. **Ersatz von Wildschäden**

Ersatz von Wildschäden

Ersatzpflicht

- Ersatzpflicht nur bei Schäden durch
 - **Schalenwild**
 - **Wildkaninchen**
 - **Fasan**
- In gemeinschaftlichem Jagdbezirk primär bei **Jagdgenossenschaft**
- Kann und soll vertraglich auf **Jagdpächter** übertragen werden
- Wildschäden an Forstkulturen, die durch das Einbringen anderer als der im Jagdbezirk vorkommenden **Hauptholzarten** einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt sind, sind nicht zu ersetzen, wenn die Herstellung von **üblichen Schutzvorrichtungen** unterblieben ist



Ersatz von Wildschäden

Gestaltungsmöglichkeiten im Jagdpachtvertrag

- **Vertragsfreiheit**

- **Beispiele**

- Volle Wildschadensübernahme durch Pächter
- Erweiterung der ersatzpflichtigen Wildarten
- Definition ersatzpflichtige Baumarten (Hauptholzarten i.S.v. §29 BJG)
- Festschreibung von max. Verbissprozenten / festen Entschädigungssätzen je geschädigter Pflanze
- Regelung, wer Kosten des Wildschadensverfahrens trägt
- Fristlose Kündigung bei Nichteinhaltung von Vorgaben
- Beteiligung an revierübergreifenden Bewegungsjagden
- Beteiligung ortsansässiger Jäger
- Anlage von Weiserzäunen in Absprache mit Jagdvorsteher als Pflicht
- etc.



Wildschaden

Anmeldung des Wildschadens bei der Gemeinde Schriftlich oder zur Niederschrift!

landwirtschaftl. Flächen: spätestens 1 Woche nach Kenntnissnahme
Forstwirtschaftl. Flächen: spätestens 1. Mai und 1. Oktober

Vereinbarung zur Wildschadensregulierung

zwischen den Beteiligten
ohne amtliches Vorverfahren
mündlich, besser schriftlich

Gemeinde lädt unverzüglich zu Ortstermin

- Geschädigter
- Ersatzpflichtige (Pächter und Jagdgenossenschaft)
- auf Antrag o. v. Amts wegen: Sachverständiger

Keine Einigung

Gütliche Einigung

Gutachten

durch Sachverständigen

Niederschrift

durch die Gemeinde
vollstreckbar nach 1 Woche

Vorbescheid

der Gemeinde

Keine Anerkennung
des Vorbescheids

Anerkennung
des Vorbescheids
vollstreckbar nach 4 Wochen

Klage

vor ordentlichem Gericht
Frist 4 Wochen

Keine fristgerechte Klage

Ende des Vorverfahrens

Finanzielle Unterstützung für Waldbesitzer

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

Referent:
Dr. Kilian Stimm

Förderung waldbaulicher Maßnahmen

Fördermaßnahmen (Stand Aug. 2025)

- Kulturbegründung (Erstaufforstung, **Wiederaufforstung**)
- Naturverjüngung
- Bestands- und Bodenpflege
- Waldschutzmaßnahmen (z.B. Borkenkäferbekämpfung)
- Seilbahnbringung und Bewirtschaftung auf Sonderstandorten
- Vorarbeiten, Gutachten, Weiserflächen
- Waldbrand- und Hochwasserschäden

Förderung der Kulturbegründung

Gefördert wird Begründung standortgemäßer und klimatoleranter Bestände durch Pflanzung oder Saat

Voraussetzung: Verwendung standortgerechter Baumarten geeigneter Herkünfte

- **Wiederaufforstung** inkl. Nachbesserung
Dazu zählen: Vorbau, Unterbau, Umbau, Ergänzungspflanzung und Nachbesserung
- **Erstaufforstung** inkl. Nachbesserung

Förderung der Kulturbegründung

Pflanzung

- In der Regel mind. **40 % Laubbäume** (bzw. Tanne, Eibe), max. 20 % Fichte sowie mind. 51% standortheimische Baumarten (= Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft)
- Nur in Sonderfällen höherer Nadelbaumanteil!



Pflanzung	Grundfördersätze	
Erst- & Wiederaufforstung bzw. Nachbesserung	3,80 €/Stk	Kulturbegründungskosten inkl. Schutz und Kulturpflege (in Bindefrist)
Seltene Baumarten/Sträucher	5,00 €/Stk	Kulturbegründungskosten inkl. Schutz und Kulturpflege (in Bindefrist)

Bagatellgrenze: 700 €

Weitere Förderungen:

Bewässerung einer Pflanzung (wenn Nötig!) → 0,90 € / Stück + indiv. Zuschläge

Förderung der Naturverjüngung

Ziel: Standortsgerechte und klimatolerante Mischbestände
(Auszug)

Maßnahme	Fördersatz	Mögliche Zuschläge für....		
		Schutzwald oder Bergwald (> 800 m)	Kleinmaß- nahme (≤ 0,1ha)	Natura 2000 oder Kleinprivatwald (≤ 20 ha)
Kleinzäune (Wildlingsbeete, Weiserflächen, Verjüngungskerne)	600 €/Zaun	40 %		10 %
Bodenverwundung	900 €/ha	40 %	10 %	10 %
Sicherung und Pflege (mind. 2000 Stk/ha und mind. 40 % Laubbäume)	1300 €/ha			10 %

Bagatellgrenze: 300 €

Förderung Bestandspflege

- Jungbestandspflege zur Schaffung standortgemäßer, klimatoleranter Mischbestände und zur Verbesserung der Stabilität
- Nur mechanische Eingriffe (keine Pflanzenschutzmittel)

Jungsbestandspflege	Grundfördersätze	div. Zuschläge
Bis 5 m Ø Bestandshöhe	650 €/ha	Klein-PW, N2000, Schutzwald, schwierige Verhältnisse
Über 5 m bis 15 m Ø Bestandshöhe	1000 €/ha	Klein-PW, N2000, Schutzwald, schwierige Verhältnisse

Bagatellgrenze: 300 €

Bekämpfung rindenbrütender Insekten

- Förderfähig ist nur Schadholz (Sturm, Käfer), kein regulärer Hieb!
- Die Bekämpfung muss das gesamte Schadholz betreffen, also den kompletten Baum bis zum Gipfel
- Nur insektizidfreie Behandlung wie
 - Verbringen aus dem Wald auf Zwischenlager
 - Entrindung (manuell, maschinell)
 - Häckseln von nicht zur Vermarktung bestimmtem Restholz



Bekämpfung rindenbrütender Insekten

Fördersätze insektizidfreie Waldschutzmaßnahmen außerhalb Schutzwald

Waldschutzwirksame Schadholzaufarbeitung		10 € / fm
	Verbringen auf Zwischenlager außerhalb des Waldes	
	Entrinden maschinell	
	Entrinden manuell	
i. V. m.	Unverwertetes Waldrestholz aufarbeiten maschinell (Häckseln)	

Fördersätze insektizidfreie Waldschutzmaßnahmen innerhalb Schutzwald

Verbringen, Entrinden, Hacken		
ohne	Seilbahnbringung	10 €/fm
i. V. m.	Seilbahnbringung	30 €/fm
Hubschrauberbringung		80 €/fm
Aufarbeitung ohne Nutzung		80 €/fm

Förderung der Walderschließung

- 
- Neubau schwerlastbefahrbarer Forstwege
 - Befestigung vorhandener, nicht ausreichend befestigter Forstwege
 - Reparatur nach Schadereignissen
 - Bau von Anlagen, Einrichtungen und Zufahrtswegen

Förderung der Walderschließung

Fördersätze

- Grundförderung 70 %
- Zuschläge bis zu 20 % möglich
- Jeweils der förderfähigen Kosten
(i.d.R. Baukosten ohne MwSt.)

Grundsätze der Förderung

Ablauf des Förderverfahrens

1. **Beratungstermin vereinbaren!**
2. Antragserfassung, Bestätigung Fachplan und Antragsstellung in iBALIS
3. Bewilligung
 - Frist beachten
4. Umsetzen der Maßnahme
 - Maßnahmenbeginn (z.B. Pflanzung /Auftragsvergabe) erst **nach** der Bewilligung
5. Fertigstellung anzeigen
 - Änderungen in Fertigstellungsanzeige mitteilen!
6. Auszahlung!

Grundsätze der Förderung

Bindefrist

- = Zeitraum, in dem die Vorgaben der geförderten Maßnahme eingehalten werden müssen
- In der Regel **5 Jahre**
 - 10 Jahre bei:
 - Anlage Feuchtbiotope
 - Erhalt seltener Baumarten
 - Erhalt alter Samenbäume

Bagatellgrenze = Betrag, ab dem eine Förderung überhaupt erst möglich ist: 700 €/Antrag, bei Pflege 300 €/Antrag

Ausschluss der Förderung

- Verstoß gegen waldgesetzliche Vorschriften und Naturschutzrecht
- Folge behördlicher Auflagen
- Einbringen in Ökokonto